给当地律师的一页内部简报

报告: 10c4ded4-7c12-4757-ae7d-4f13732591b9 · 2026-10-10

程序位置: Japan / unknown / administrative / 不清楚

目标: 先确认发生了什么，整理需要索取的材料。

具体披露选择: 希望先保持私下处理 · 仅内部整理，未经具体授权不对外发送、不公开姓名。

内部工作草稿；事实未经独立核实。生成不是已复核、已联系或已提交。

本案摘要

【陌生虚构案件 N-18】记者岑澈称一项采访许可被暂停。通知只由同事转述，日期、机关和依据均不知道，还没有取得原通知。

现有支持: 未明确提供；按下列核对角色保留未知

简要时序: 日期未确认；这阻挡时限、程序紧迫性和适用法律版本的核对，不能推算期限。

已采取行动: 未确认；请先核对已有提交及回执

请律师优先判断

1. 当前是通知、调查、开庭还是其他阶段？不知道也可保留。 — 阶段改变可研究的程序；内部整理仍可继续。

2. 目前实际持有哪些通知或决定？尚未取得的分别是什么？ — 索取原文用于核对法律根据、机关与送达；不重复要求上传。

3. 已有当地律师吗，委托范围是什么？可以回答不知道。 — 决定简报的核对对象与后续依赖，不捏造负责人。

相关条款与历史参考

– [legal-jp-iccpr-article-19-art19-2-3] ICCPR 第 19 条：表达自由 · Article 19(2)–(3), printed p. 178 / PDF p. 8 — 表达限制须有法律依据，并为第19(3)列举目的所必要；具体限制是否满足要求尚待核查。 (research_reference)

– [legal-jp-hrc-general-comment-34-para22] 人权事务委员会一般性意见第 34 号：表达与诽谤 · CCPR/C/GC/34, para. 22, printed / PDF p. 6 — 限制需满足第19(3)列举目的及必要性、比例性测试；该段是委员会解释。 (research_reference)

暂无符合本案程序与议题的已实施历史行动可比；继续上述资料准备，不推断策略效果。

最需要核对的文书与日期

– 最新通知原件与作出决定的主体 (当地律师候选（尚未确认委托))

– 事件、通知、送达及已有请求的日期来源 (案件协调人核对，当地律师判断)

– 是否已有合适当地律师及授权范围 (当事人或获授权协调人)

国际原则、当地法律效果、机制资格分别核对。国际意见不等于国内执行；任何外发须按上述具体披露选择另行确认。

引用附件 · Sources and verification

冻结来源与命题定位

引用仅支持所列研究命题，不验证用户案情，也不代表团队人工复核。用户修改命题后，原引用须重新核对。

[legal-jp-iccpr-article-19-art19-2-3] ICCPR 第 19 条：表达自由 · Article 19(2)—(3), printed p. 178 / PDF p. 8

expression_restriction_test / iccpr-article-19 / art19-2-3

表达限制须有法律依据，并为第19(3)列举目的所必要；具体限制是否满足要求尚待核查。

> provided by law

原文: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf

适用条件: 具体法域: confirmed — 用户陈述法域：JP；仅确认研究范围。 / 程序类型: confirmed — 当前记录：administrative；来源范围：all。 / 当前缔约状态: unknown — 本条来源记录没有独立的本国缔约核查。 / 事件时管辖、相关保留与国内援引: unknown — 当前缔约情况与个案适用分别处理；仍须核对事件时管辖、相关保留/克减及国内援引方式。

来源核查: 2026-10-09 · full_text · agent_checked

团队人工复核: 未完成

[legal-jp-hrc-general-comment-34-para22] 人权事务委员会一般性意见第 34 号：表达与诽谤 · CCPR/C/GC/34, para. 22, printed / PDF p. 6

expression_restriction_test / hrc-general-comment-34 / para22

限制需满足第19(3)列举目的及必要性、比例性测试；该段是委员会解释。

> necessity and proportionality

原文: https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CCPR/C/GC/34&t=pdf

适用条件: 具体法域: confirmed — 用户陈述法域：JP；仅确认研究范围。 / 程序类型: confirmed — 当前记录：administrative；来源范围：all。 / 当前缔约状态: unknown — 本条来源记录没有独立的本国缔约核查。 / 事件时管辖、相关保留与国内援引: unknown — 当前缔约情况与个案适用分别处理；仍须核对事件时管辖、相关保留/克减及国内援引方式。

来源核查: 2026-10-09 · full_text · agent_checked

团队人工复核: 未完成

[legal-jp-hrc-general-comment-34-para25] 人权事务委员会一般性意见第 34 号：表达与诽谤 · CCPR/C/GC/34, para. 25, PDF / printed pp. 6—7

expression_legality_test / hrc-general-comment-34 / para25

第25段用于研究限制规则是否公开可及、足够明确以及是否赋予不受限制的裁量；先取得实际所引规则及受限表述，不据主题相近宣布国内规则无效。

> sufficient precision

原文: https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CCPR/C/GC/34&t=pdf

适用条件: 具体法域: confirmed — 用户陈述法域：JP；仅确认研究范围。 / 程序类型: confirmed — 当前记录：administrative；来源范围：all。 / 当前缔约状态: unknown — 本条来源记录没有独立的本国缔约核查。 / 事件时管辖、相关保留与国内援引: unknown — 当前缔约情况与个案适用分别处理；仍须核对事件时管辖、相关保留/克减及国内援引方式。

来源核查: 2026-10-09 · full_text · agent_checked

团队人工复核: 未完成

[legal-jp-hrc-general-comment-34-paras33-35] 人权事务委员会一般性意见第 34 号：表达与诽谤 · CCPR/C/GC/34, paras. 33–35, PDF / printed p. 8

expression_necessity_proportionality / hrc-general-comment-34 / paras33-35

第33—35段要求逐项研究限制的合法目的、较少侵害的替代方式、比例及所称威胁与表达之间的具体直接关联；先后发生不能单独证明因果或限制不合法。

> must not be overbroad

原文: https://documents.un.org/api/symbol/access?l=en&s=CCPR/C/GC/34&t=pdf

适用条件: 具体法域: confirmed — 用户陈述法域：JP；仅确认研究范围。 / 程序类型: confirmed — 当前记录：administrative；来源范围：all。 / 当前缔约状态: unknown — 本条来源记录没有独立的本国缔约核查。 / 事件时管辖、相关保留与国内援引: unknown — 当前缔约情况与个案适用分别处理；仍须核对事件时管辖、相关保留/克减及国内援引方式。

来源核查: 2026-10-09 · full_text · agent_checked

团队人工复核: 未完成

草稿状态: generated · 依据状态: source_linked

已连接来源的草稿；不是团队核实的法律结论。

用户记录的实际进度: draft

导出不会将行动标记为已复核、已完成或已发送。